

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3551/2543

บริษัท บางกอกไทย (1988) จำกัด
นาง บัณฑิต โสติกเสถียร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 70, มาตรา 1388, มาตรา 1390

จำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทางภาระจำยอมและบริษัท ท. เป็นนิติบุคคลต้องมีผู้แทนดำเนินกิจการ จำเลยที่ 1 เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทจึงอยู่ในฐานะเป็นผู้แทนของบริษัทในการประกอบกิจการ การที่จำเลยทั้งสองยอมให้รถยนต์ของบริษัทและรถยนต์ของผู้มาติดต่อธุรกิจกับบริษัทจอด ในทางภาระจำยอมซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยทั้งสองในลักษณะปิดกั้น หรือกีดขวางการใช้ทางดังกล่าวเข้าออกทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้ทางภาระจำยอมย่อมเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือ เสื่อมความสะดวกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1390

โจทก์ใช้รถยนต์ผ่านทางภาระจำยอมซึ่งเดิมเคยใช้เป็นทางเดินเท้ายอมเป็นการใช้ทางภาระจำยอมสัญจรตามปกติ ไม่เป็นการทำให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่การยทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1388

เจ้าของที่ดินอันเป็นสามยทรัพย์ยอมมีสิทธิใช้รถยนต์เข้าออกทางภาระจำยอมโดยเสมอหน้ากัน ขึ้นอยู่กับความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของเจ้าของสามยทรัพย์นั้น มิได้ขึ้นอยู่กับจำนวนรถยนต์ที่ใช้ว่ามี จำนวนมากหรือน้อย เหตุนี้การใช้รถยนต์เข้าออกเป็นจำนวน 200 คัน ผ่านทางภาระจำยอม หากโจทก์ผู้เป็นเจ้าของสามยทรัพย์ยัง

ดูแลรักษา ทางการจำยอมมิให้เกิดความเสียหาย ก็ถือว่าโจทก์มิได้ทำให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่ทางการจำยอมนั้น

โจทก์ขอให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการเพื่อแทนเสาไฟฟ้าเดิมซึ่งเป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงและความเจริญของบ้านเมือง ไม่ทำให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่การยทรัพย์สิน โจทก์ยอมมีสิทธิปักเสาไฟฟ้าดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 2256 และ 2257 อันเป็นสามยทรัพย์สินของที่ดินโฉนดเลขที่ 1205 จำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 1205 โดยนายชี กิมฮะ หรือนายกร จาตุรจินดา เจ้าของที่ดินเดิมเป็นผู้จดทะเบียนให้ที่ดินตกอยู่ในการจำยอม จำเลยทั้งสองกระทำการรบกวนการครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 1205 อันเป็นการยทรัพย์สินซึ่งทำให้การจำยอมลดยหรือเสื่อมความสะดวกตั้งแต่ปี 2534 โดยจำเลยทั้งสองได้นำรถยนต์หรือยอมให้ผู้อื่นนำรถยนต์มาจอดในที่ดินโฉนดเลขที่ 1205 ในลักษณะที่ปิดบังและขวางทางเข้าออกของโจทก์หรือของรถยนต์หรือบุคคลที่อยู่อาศัยอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 2256 และ 2257 ซึ่งเป็นสามยทรัพย์สินและจำเป็นจะต้องใช้ที่ดินโฉนดเลขที่ 1205 เป็นทางออกไปสู่ถนนศรีอยุธยาโจทก์บอกกล่าวให้จำเลยทั้งสองยุติการกระทำดังกล่าวแล้ว แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้ห้ามจำเลยทั้งสองนำรถยนต์ของจำเลยทั้งสองหรือยอมให้บุคคลอื่นนำรถยนต์เข้าจอดในที่ดินโฉนดเลขที่ 1205 ซึ่งเป็นทางออกไปสู่ถนนศรีอยุธยา

จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่า นายกร จาตุรจินดา จดทะเบียนให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 1205 ตกอยู่ในการจำยอมเป็นทางเดิน มิใช่เป็นทางที่จะใช้รถยนต์เข้าออกได้ จำเลยทั้งสองไม่เคยปิดกั้นหรือขัดขวางมิให้โจทก์เดินผ่านเข้าออกสู่ถนน

ศรีอยุธยา จำเลยทั้งสองยังไม่ได้กระทำการอันใดที่เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองไม่เคยกระทำการรบกวนการใช้ประโยชน์ในภารยทรัพย์หรือทำให้การจำยอมลดลงหรือเสื่อมความสะดวก นอกจากโจทก์จะเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 2256 และ 2257 แล้วโจทก์ยังเป็นเจ้าของที่ดินแปลงอื่นอีกโจทก์ก่อสร้างตึกมีความสูง 18 ชั้น มีห้องให้เช่าและขายเป็นสำนักงานหรืออยู่อาศัยหลายร้อยห้อง โจทก์นำรถยนต์ของโจทก์และยินยอมให้ผู้อยู่อาศัยนำรถยนต์ผ่านเข้าออกสู่ถนนศรีอยุธยา โดยใช้ถนนการจำยอมของจำเลยทั้งสอง การกระทำของโจทก์จึงเป็นการเพิ่มภาระแก่ภารยทรัพย์ เมื่อประมาณเดือนมกราคม 2537 โจทก์เทคอนกรีตลงบนถนนการจำยอมของจำเลยทั้งสองในบริเวณหน้าที่ดินโฉนดเลขที่ 2256 และ 2257 โดยโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินสามยทรัพย์ไม่เคยบอกกล่าวหรือขออนุญาตจากจำเลยทั้งสอง ทำให้จำเลยทั้งสองได้รับความเสียหาย และเมื่อประมาณปี 2535 โจทก์ให้การไฟฟ้านครหลวงปักเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่จำนวน 2 ต้น ลงบนถนนการจำยอม โดยไม่เคยบอกกล่าวหรือขออนุญาตจากจำเลยทั้งสองเป็นการเปลี่ยนแปลงภารยทรัพย์ อันทำให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่ภารยทรัพย์ขอให้ยกฟ้องโจทก์ กับให้ห้ามโจทก์ใช้รถยนต์ผ่านเข้าออกในถนนการจำยอมโฉนดที่ดินเลขที่ 1205 และห้ามมิให้บุคคลที่อยู่อาศัยหรือครอบครองที่ดินของโจทก์โฉนดเลขที่ 2256 และ 2257 และที่ดินตามโฉนดแปลงอื่นเดินหรือใช้รถยนต์ผ่านเข้าออก โดยใช้ถนนการจำยอมของจำเลยทั้งสอง ให้โจทก์รื้อถอนถนนคอนกรีตที่โจทก์ได้เทคอนกรีตยกระดับออกและทำให้ถนนการจำยอมกลับอยู่ในสภาพเดิมและให้โจทก์ดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าจำนวน 2 ต้น ที่ปักในถนนการจำยอมออก หากโจทก์ไม่ดำเนินการให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนและเสาไฟฟ้าได้ โดยให้โจทก์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสอง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้รถยนต์ผ่านทางภาระจำยอมได้วันละไม่เกิน 10 คัน ให้โจทก์รื้อถอนเสาไฟฟ้าในทางภาระจำยอมบริเวณด้านหน้าที่ดินโจทก์จำนวน 2 ต้นตามหมาย ล.18 ด้านซึ่งติดกับทางภาระจำยอม หากโจทก์ไม่ดำเนินการรื้อถอนให้จำเลยทั้งสองเป็นผู้รื้อถอนโดยให้โจทก์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ห้ามจำเลยทั้งสองนำรถยนต์ของจำเลยทั้งสองหรือยอมให้บุคคลอื่นนำรถยนต์เข้าจอดปิดกั้นหรือกีดขวางการใช้ภาระจำยอมของโจทก์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 1205 ให้ยกคำขอตามฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสองที่ห้ามโจทก์ใช้รถยนต์ผ่านเข้าออกที่ดินโฉนดเลขที่ 1205ดังกล่าว และยกคำขอให้โจทก์รื้อถอนเสาไฟฟ้าจำนวน 2 ต้น ในที่ดินโฉนดดังกล่าวด้วย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ระหว่างสืบพยานจำเลยทั้งสอง คู่ความแถลงรับข้อเท็จจริง โจทก์จำเลยทั้งสองแถลงรับว่า จำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 1205ซึ่งมีทางออกสู่ถนนศรีอยุธยากว้างตลอดสายประมาณ 5.40 เมตร ด้านซ้ายของถนนมีเสาไฟฟ้า 13 ต้น เสาไฟฟ้าบริเวณหน้าบริษัทโจทก์อยู่ในที่ดินภาระจำยอม เป็นเสาไฟฟ้าที่โจทก์ปักใหม่เมื่อปี 2533, 2534 และ 2536โจทก์แถลงว่า เดิมเสาไฟฟ้าทำด้วยปูนซีเมนต์ สาเหตุที่เปลี่ยนเสาไฟฟ้าใหม่ในตำแหน่งเดิม เพราะโจทก์ก่อสร้างตึก 18 ชั้น ในที่ดินของโจทก์ต้องใช้ปริมาณไฟฟ้าที่มากขึ้นและใช้หม้อแปลงที่ใหญ่ขึ้น เสาไฟฟ้าเดิมไม่แข็งแรงโจทก์เทคอนกรีตในที่ดินภาระจำยอมบริเวณหน้าบริษัทโจทก์จากรั้วที่ดินโจทก์ถึงรั้วที่ดินจำเลยทั้งสอง และคู่ความแถลงรับกันว่า ภาพถนนก่อนเทคอนกรีตตาม

ภาพถ่ายหมายเลข 8 ภาพที่ 2 ต่อมาโจทก์เอาทรายมาเททับตามภาพถ่ายหมายเลข 8 ภาพที่ 1 หมายเลข 9 ภาพที่ 3 ที่ 4 หมายเลข 10 ภาพที่ 5 ที่ 6 แล้วโจทก์เททับด้วยคอนกรีตสูงประมาณ 10 เซนติเมตร โดยไม่แจ้งให้จำเลยทั้งสองทราบ โจทก์เป็นเจ้าของตึก 18 ชั้น มีทางออกสู่ถนนสาธารณะ 2 ทาง คือทางภารจำยอมและซอยรางน้ำ ซึ่งจะต้องผ่านที่ดินส่วนตัวของกรรมการบริษัทโจทก์ ส่วนจำเลยทั้งสองใช้ทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะด้านถนนศรีอยุธยาทางเดียว ที่ดินโฉนดเลขที่ 1025 จดทะเบียนการจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ ตามเอกสารหมายเลข 2 ระบุว่าโจทก์มีสิทธิใช้ที่ดินการจำยอมเป็นทางเดินไปออกถนนศรีอยุธยา โจทก์แถลงว่าเหตุที่โจทก์ฟ้องคดีเพราะมีการจอดรถยนต์กีดขวางตามภาพถ่ายหมายเลข 7 จำนวน 21 ภาพ ทำให้รถยนต์ของโจทก์ออกสู่ถนนศรีอยุธยาไม่ได้ โจทก์เคยแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจตามเอกสารหมายเลข 6 รถยนต์ที่จอดขวางเป็นรถยนต์ที่มีตราทูลิสโม (ไทย) จำกัด ซึ่งจำเลยเป็นเจ้าของกิจการจำเลยทั้งสองแถลงว่าตามที่โจทก์ฟ้องอ้างว่ามีการจอดรถยนต์กีดขวางตามภาพถ่ายหมายเลข 7 นั้น เนื่องจากขณะนั้นโจทก์ยังก่อสร้างอาคาร 18 ชั้น ไม่แล้วเสร็จ โจทก์ปิดกั้นหน้าบริษัทไม่ใช้รถยนต์เข้าออก ในวันที่ถ่ายภาพบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกับจำเลยที่ 1 นำรถยนต์มาจอดในที่ดังกล่าวโดยจำเลยทั้งสองไม่ได้สั่งการหลังจากที่โจทก์เปิดดำเนินกิจการแล้ว จำเลยห้ามจอดรถยนต์ขวางทางภารจำยอม ปัจจุบันไม่มีรถยนต์จอดกีดขวางตามภาพถ่ายหมายเลข 7 รถยนต์ที่จอดขวางตามภาพถ่ายหมายเลข 7 เป็นรถยนต์ที่มารับจ้างบริษัททูลิสโม (ไทย) จำกัด เพื่อรับชาวต่างชาติ รถยนต์ดังกล่าวไม่ใช่รถยนต์ของบริษัททูลิสโม (ไทย) จำกัด จำเลยทั้งสองแจ้งความร้องทุกข์ที่โจทก์เอาคอนกรีตมาเทบนถนนการจำยอมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามเอกสารหมายเลข 11

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยทั้งสองเป็นประเด็นแรกว่า จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของภารทรัพย์ประกอบกรรมใด ฤๅจะเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกหรือไม่ จำเลยทั้งสองโต้แย้งว่า

จำเลยทั้งสองกับบริษัทททริสโม (ไทย) จำกัด เป็นบุคคลคนละคนกัน จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบ การกระทำของบริษัทททริสโม (ไทย) จำกัด นั้น เห็นว่า จำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทางภาระจำยอมและบริษัทททริสโม (ไทย) จำกัด เป็นนิติบุคคล ต้องมีผู้แทนดำเนินการความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคลนั่นเองเมื่อจำเลยทั้งสองนำสืบยอมรับว่า จำเลยที่ 1 เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทททริสโม (ไทย) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 2258 อันเป็นของจำเลยที่ 1 และเป็นที่ดินสามยทรัพย์อยู่ด้วย จำเลยที่ 1 จึงอยู่ในฐานะเป็นผู้แทนของบริษัทในการประกอบกิจการท่องเที่ยว การที่จำเลยทั้งสองยอมให้รถยนต์ของบริษัทและรถยนต์ของผู้มาติดต่อธุรกิจกับบริษัทจอดในทางภาระจำยอมซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยทั้งสองในลักษณะปิดกั้นหรือกีดขวางการใช้ทางดังกล่าวเข้าออก ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้ทางภาระจำยอมย่อมเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1390 โจทก์จึงมีสิทธิห้ามจำเลยทั้งสองประกอบกรรมดังกล่าวได้

จำเลยทั้งสองฎีกาประการต่อไปว่า เจตนาของเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 2256 ถึง 2258 เดิม ประสงค์ที่จะจดทะเบียนเป็นทางเดินเท้าเท่านั้นที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้เป็นทางเดินสำหรับรถยนต์และยานพาหนะด้วยจึงไม่ชอบด้วยเหตุผลนั้น เห็นว่าจริงอยู่แม้ในคำขอจดทะเบียนทางเดินตามเอกสารหมาย จ.2 จะระบุว่า "ยินยอมให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์และผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ของที่ดินโฉนดที่ 2256-2257-2258-2259 ต่อไปภายหน้ามีสิทธิใช้ที่ดินแปลงนี้ทั้งแปลงเป็นทางเดินไปออกถนนศรีอยุธยาได้" ก็ตามเมื่อเหตุการณ์ของบ้านเมืองและวิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันมีการสัญจรตามถนนและตรอกซอยด้วยรถยนต์เป็นปกติธรรมดาเช่นเดียวกับการเดินเท้าดังจะเห็นได้จากจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของสามยทรัพย์อยู่ด้วยก็ใช้รถยนต์ของตนเองและของบริษัทที่จำเลยที่ 1 เป็นกรรมการผู้จัดการในทางภาระจำยอมนี้เช่นกัน ดังนั้น การที่โจทก์ใช้รถยนต์ผ่านทางภาระจำยอมซึ่งเดิมเคยใช้เป็นทางเดินเท้าย่อม

เป็นการใช้ทางภาระจำยอมสัญจรตามปกติไม่เป็นการทำให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่การย
ทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1388 ส่วนที่จำเลยทั้งสองโต้
แย้งว่า เดิมเคยมีรถยนต์เข้าออกใช้ทางภาระจำยอมเพียงวันละ 2 คัน ต่อมา
เปลี่ยนแปลงเป็นวันละ 200 คัน ทำให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่การยทรัพย์นั้น เห็นว่า
เจ้าของที่ดินอันเป็นสามยทรัพย์ทั้งสี่แปลงย่อมมีสิทธิใช้รถยนต์เข้าออกทางภาระ
จำยอมโดยเสมอหน้ากัน ขึ้นอยู่กับความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของเจ้าของสามยทรัพย์
นั้นมิได้ขึ้นอยู่กับจำนวนรถยนต์ที่ใช้ว่ามีจำนวนมากหรือน้อยเหตุนี้การใช้รถยนต์เข้า
ออกเป็นจำนวน 200 คัน ผ่านทางภาระจำยอมหากโจทก์ผู้เป็นเจ้าของสามยทรัพย์ยัง
ดูแลรักษาทางภาระจำยอมมิให้เกิดความเสียหายก็ถือว่าโจทก์มิได้ทำให้เกิดภาระ
เพิ่มขึ้นแก่ทางภาระจำยอมนั้น

จำเลยทั้งสองฎีกาเป็นประการสุดท้ายว่า เสาไฟฟ้าสองต้นที่โจทก์ปักลงในทาง
ภาระจำยอมเป็นการเปลี่ยนแปลงการยทรัพย์ทำให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่การยทรัพย์
หรือไม่ ข้อนี้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงจากที่คู่ความทั้งสองฝ่ายรับกันว่าเดิมทางภาระ
จำยอมมีเสาไฟฟ้าปักและพาดสายไฟฟ้าอยู่ก่อนแล้วอย่างไรก็ตามเหตุที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเสาไฟฟ้าก็รับฟังได้แน่ชัดว่าเสาไฟฟ้าที่จำเลยทั้งสองขอให้รื้อถอนเป็น
เสาไฟฟ้าถาวรที่โจทก์ขอให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการเพื่อแทนเสาไฟฟ้าเดิม ซึ่ง
เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงและความเจริญของบ้านเมือง หาได้ทำให้เกิดภาระเพิ่ม
ขึ้นแก่การยทรัพย์ไม่ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้โจทก์มีสิทธิปักเสาไฟฟ้าทั้งสองต้นนั้น
ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(วิชา มหาคุณ-พูนศักดิ์ จงกลนิ-ปัญญา สุทธิบดี)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ